广　西
河池市　　都安瑶族自治县公安局

都安瑶族自治县澄江镇“5·12”一般道路交通事故调查报告

2020年05月12日07时05分许，在S211省道 233Km+400m（澄江镇红渡村六建屯）段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立澄江镇“5·12”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）当事人的基本情况：

1. 蓝*耀，男，54岁，壮族，家住广西都安瑶族自治县******，驾驶证号：45273********，档案编号：45122******，准驾车型：D，

初次领证日期：2017年05月10日。交通方式：驾驶桂M0031U号普通两轮摩托车，家属联系电话：180******。

2．陈*友，男，39岁，壮族，家住广西合浦县**********，驾驶证号：45052********，档案编号：45050******，准驾车型：B2D，初次领证日期：2010年11月10日。交通方式：驾驶桂N81320重型自卸货车，联系电话：137******。

经调查，没有发现驾驶人有酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

1．桂M0031U号普通二轮摩托车，车辆所有人：蓝*行，所有人住址：广西都安瑶族自治县********，车辆品牌型号：本田牌WH1****，车辆识别代号：LWBPC********，发动机号：15A****，初次登记日期：2015年02月16日，检验有效期止：2021年02月28日。

2．桂N81320号重型自卸货车，车辆所有人：广西超大高新货运有限公司钦州分公司，所有人住址：钦州市北部湾大道*****，车辆品牌型号：乘龙牌LZ530******，车辆识别代号：LGGX********，发动机号：MC3L2******，初次登记日期：2014年12月16日，检验有效期止：2020年12月31日，该车投保于中国太平洋财产保险股份有限公司，保险单号：ANAN03I********。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于S211省道233Km+400m路段，道路为东西走向机非混合水泥路面，道路平直，中央施划中心黄色虚线，道路往东达龙湾、菁盛，道路有效宽度为325cm，路基宽80cm，往西达澄江镇红渡村，道路有效宽度为320cm，路基宽80cm。南侧道路有金属防护栏，北侧有一屯级小路。事故时为白天，天气为阴天，视线良好。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2020年05月12日早上，蓝*耀驾驶桂M0031U号普通二轮摩托车由菁盛乡往都安县红渡村方向行驶，07时05许分行驶至S211省道233Km+400m处时，实施超越前方同向由陈*友驾驶的桂N81320号重型自卸货车由于遇对向来车时采取措施不当致使车辆侧翻后被桂N81320号重型自卸货车的左后轮碾压，造成蓝*耀当场死亡的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2020年05月12日07时48分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队事故值班民警接到都安县110指挥中心指令：有人电话报案称：在都安县S211省道233Km+400m处，有一辆桂M0031U号普通二轮摩托车与一辆桂N81320号重型自卸货车发生道路交通事故，事故中摩托车驾驶员死亡，要求交警出警处理。接到报案后，我大队谭*副大队长带事故中队黄**、韦*赶赴现场进行现场勘查和调查取证工作。

初步勘查：2020年05月12日早上，蓝*耀驾驶桂M0031U号普通二轮摩托车由菁盛乡往都安县红渡村方向行驶，07时05许分行驶至S211省道233Km+400m处时，实施超越前方同向由陈*友驾驶的桂N81320号重型自卸货车由于遇对向来车时采取措施不当致使车辆侧翻后被桂N81320号重型自卸货车的左后轮碾压，造成蓝*耀当场死亡的道路交通事故。现场为原始现场，无变动。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成蓝*耀当场死亡，直接经济损失100元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

蓝*耀驾驶桂M0031U号普通二轮摩托车上道路行驶连续超车并在遇对向有来车时操作不当致使车辆侧翻是造成事故发生的主要因素。陈*友驾驶机件不符合安全的车辆上道路行驶，是事故发生的次要因素。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起摩托车驾驶人违反超车规定造成的一般生产经营性道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

蓝*耀的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第一款第二项 同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：（二）与对面来车有会车可能的；”和第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定，其违法过错行为在事故的发生中作用较大；当事人陈*友的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定，其违法行为在事故的发生中作用较小。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，当事人蓝*耀应负事故的主要责任，当事人陈*友负事故的次要责任。

六、事故防范措施及建议

（一）强化路面监控，确保道路安全、畅通、有序，确保道路安全、

畅通，严查、严惩各类交通违法行为,减少交通事故的发生。

（二）加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员的管理。

（三）加强交通安全宣传力度，提高驾驶人素质以及广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县澄江镇

“5·12”道路交通事故调查小组

2020年6月16日